



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 28 / Pid.Sus - Anak / 2017 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

1. Nama Lengkap : TERDAKWA ANAK 1
Tempat Lahir : Denpasar
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 03 Maret 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kota Denpasar.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar
2. Nama Lengkap : TERDAKWA ANAK 2
Tempat Lahir : Denpasar
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 18 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
3. Nama Lengkap : TERDAKWA ANAK 3
Tempat Lahir : Denpasar
Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun / 30 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
4. Nama Lengkap : TERDAKWA ANAK 4
Tempat Lahir : Denpasar
Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun / 13 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar

Hal 1 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kritten
Pekerjaan : Tidak ada

Para Anak ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut umum sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 ;

Para Anak didampingi oleh:

Penasihat Hukum yaitu: **GIOVANNI MELIANUS T, SH**, Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Sesetan Komp. Ruko Sesetan Agung No. A-19 Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasanya tertanggal 1 Desember 2016 ;

- Keluarganya
- Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar , yaitu NI LUH PUTU SRI WIJAYANTHI dkk;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 28/Pid.Sus-Anak/ 2017 / PN Dps tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 28Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps tanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan No. Register Litmas : 119/Litmas.Pros.PN/IX/2016/BAPAS, tanggal 9 Desember 2016 ;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas 118/Litmas Pros.PN/VI/2016/BAPAS, tanggal 5 Desember 2016
- Hasil Penelitian Kamasyarakatan No. Register litmas 115/Litmas Pros.PN/XI/2016/BAPAS , tanggal 6 Desember 2016 ;
- Hasil Penelitian Kamasyarakatan No. Register litmas 120/Litmas Pros PN/XI/2016/Bapas , tanggal 5 Desember 2016 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Hal 2 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. Anak TERDAKWA ANAK 1, Anak II TERDAKWA ANAK 2, Anak III TERDAKWA ANAK 3, Anak IV TERDAKWA ANAK 4 secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP. -
2. Menghukum Anak I TERDAKWA ANAK 1, Anak II TERDAKWA ANAK 2, Anak III TERDAKWA ANAK 3, Anak IV TERDAKWA ANAK 4, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun, dan apabila dalam masa percobaan Para Terdakwa mengulangi perbuatannya, masa penahanan yang dijalani dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah orange dengan nomor polisi DK2414 QN beserta kunci kontak
- Uang sebesar Ro 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
(dikembalikan kepada Ismail)
- 1 (satu buah celana panjang jeans biru)
- 1 (satu buah kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam putih.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan dunia malam.
(dirampas dimusnahkan)
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru putih dengan nopol DK 2996 CO beserta kunci kontak.
(dikembalikan kepada TERDAKWA ANAK 3)
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nopol DK 7225 QG beserta kunci kontak
(dikembalikan kepada TERDAKWA ANAK 4 als. Meng)
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek motif bergaris warna biru hijau putih abu – abu bertuliskan “ Ripcurl”
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nomor No.pol.DK 3339 DR beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis ungu warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru ;
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah baju rajutan warna merah muda ;
- Uang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha warna putih no.pol. DK 7508 DX beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih ;
- 1 (satu) buah kain warna putih pinggiran motif kotak – kotak hitam ;
- 1 (satu) buah selendang motif batik ;
(dipergunakan dalam perkara lain)

3. Menghukum Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, - (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak dengan hukuman ringan-ringannya mengingat anak masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut agar Anak dapat dijatuhi putusan pidana bersyarat dengan pembinaan di luar lembaga, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan dan kepentingan terbaik untuk anak serta mendapat pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) Klas I Denpasar ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 bersama-sama Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3, Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 dan KARD, AH, YA, NS, KGNE (Berkas Terpisah), pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pada pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jalan Darmawangsa, perbatasan Desa Kutuh dan Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

Hal 4 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi ISMAIL sedang berjalan berjualan bakso dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika saksi ISMAIL melewati jalan darmawangsa, saksi ISMAIL dipepet oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 yang saat itu sedang berboncengan bersama mengendarai sepeda motor Honda Beat Hitam DK 7225 QG, yang juga diikuti oleh rekan-rekan terdakwa lainnya yakni Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 yang berboncengan dengan saksi AH juga saksi KARD menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih DK 3339 DR, saksi NIFTAHUL SYIFA membonceng Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 dan saksi YULIA ANGGRAINI dengan menggunakan sepeda motor honda Scopy DK 2996 CO, dan saksi KGNE mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Putih seorang diri.

Ketika Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 memepet dagang bakso yaitu saksi an. ISMAIL, kemudian Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 menyuruh saksi ISMAIL untuk berhenti dipinggir jalan, lalu saksi ISMAIL berhenti dan masih berada di atas sepeda motornya, setelah Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3, dan saksi AH, mendekati saksi ISMAIL selanjutnya Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 berkata kepada saksi ISMAIL "Om minta uang mau beli besin" sambil memegang stang sepeda motor dagang bakso, lalu saksi ISMAIL menjawab dengan bahasa "lima puluh ribu saja ya dik" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 "apa lima puluh ribu beli minum aja kurang" sambil menempelkan pisau di bawah leher kiri dagang bakso, kemudian Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 mengambil tas pinggang milik saksi ISMAIL yang saat itu sedang di todong dengan pisau oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan saksi ISMAIL sudah berusaha untuk menarik tas tersebut namun tidak berhasil, setelah tas pinggang milik saksi ISMAIL yang berisi uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Cross, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 2414 QN, 1 (satu) lembar SIM C an ISMAIL, 1 (Satu) lembar KTP an. ISMAIL dan Kunci Cadangan Sepeda Motor Jupiter MX berhasil diambil oleh para Terdakwa, selanjutnya mereka para Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi ISMAIL dengan kendaraan mereka masing-masing kearah NIRMALA.

Selanjutnya saksi ISMAIL berusaha mengejar dengan sepeda motronya namun tidak berhasil karena berat membawa rombongan bakso, kemudian saksi ISMAIL

Hal 5 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan meminta tolong kepada temannya an. WAYAN untuk mengejar para Terdakwa. Setelah itu saksi ISMAIL bersama WAYAN ikut mengejar pelaku namun tidak berhasil menemukan para terdakwa dan teman-temannya, kemudian saksi ISMAIL dan WAYAN melaporkan kejadian yang dialaminya di POS POLISI, kemudian ketika saksi ISMAIL bersama WAYAN selesai melapor dari POLISI saksi ISMAIL kemudian melihat salah satu pelaku yakni Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4, dan kedua Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ISMAIL dan dibawa ke kantor polisi.

----- Bahwa ketika Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 terjatuh dan tertangkap, ditempat berbeda yakni di Jalan Pemogan samping kuburan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 kemudian membagi-bagiakan uang yang berhasil diambil dari saksi ISMAIL masing-masing mendapat, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi AH mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi KARD mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi NS mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi YA mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi KGNE mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban saksi ISMAIL menderita kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.

--- Atau ---

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 bersama-sama Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3, Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 dan KARD, AH, YA, NS, KGNE (Berkas Terpisah), pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pada pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jalan Darmawangsa, perbatasan Desa Kutuh dan Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

----- Berawal ketika saksi ISMAIL sedang berjalan berjualan bakso dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika saksi ISMAIL melewati jalan darmawangsa, saksi ISMAIL dipepet oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan

Hal 6 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 yang saat itu sedang berboncengan bersama mengendarai sepeda motor Honda Beat Hitam DK 7225 QG, yang juga diikuti oleh rekan-rekan terdakwa lainnya yakni Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 yang berboncengan dengan saksi AH juga saksi KARD menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih DK 3339 DR, saksi NIFTAHUL SYIFA membonceng Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 dan saksi YULIA ANGGRAINI dengan menggunakan sepeda motor honda Scopy DK 2996 CO, dan saksi KGNE mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Putih seorang diri.

----- Ketika Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 memepet dagang bakso yaitu saksi an. ISMAIL, kemudian Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 menyuruh saksi ISMAIL untuk berhenti dipinggir jalan, lalu saksi ISMAIL berhenti dan masih berada di atas sepeda motornya, setelah Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3, dan saksi AH, mendekati saksi ISMAIL selanjutnya Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 berkata kepada saksi ISMAIL "Om minta uang mau beli besin"sambil memegang stang sepeda motor dagang bakso, lalu saksi ISMAIL menjawab dengan bahasa "lima puluh ribu saja ya dik" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 "apa lima puluh ribu beli minum aja kurang" sambil menempelkan pisau di bawah leher kiri dagang bakso, kemudian Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 mengambil tas pinggang milik saksi ISMAIL yang saat itu sedang di todong dengan pisau oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan saksi ISMAIL sudah berusaha untuk menarik tas tersebut namun tidak berhasil, setelah tas pinggang milik saksi ISMAIL yang berisi uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Cross, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 2414 QN, 1 (satu) lembar SIM C an ISMAIL, 1 (Satu) lembar KTP an. ISMAIL dan Kunci Cadangan Sepeda Motor Jupiter MX berhasil diambil oleh para Terdakwa, selanjutnya mereka para Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi ISMAIL dengan kendaraan mereka masing-masing kearah NIRMALA.

----- Selanjutnya saksi ISMAIL berusaha mengejar dengan sepeda motronya namun tidak berhasil karena berat membawa rombongan bakso, kemudian saksi ISMAIL berhenti dan meminta tolong kepada temannya an. WAYAN untuk mengejar para Terdakwa. Setelah itu saksi ISMAIL bersama WAYAN ikut mengejar pelaku namun tidak berhasil menemukan para terdakwa dan teman-temannya, kemudian saksi ISMAIL dan WAYAN melaporkan kejadian yang dialaminya di POS POLISI, kemudian ketika saksi ISMAIL bersama WAYAN selesai melapor dari POLISI saksi ISMAIL kemudian melihat salah satu pelaku yakni Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4, dan kedua Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ISMAIL dan dibawa ke kantor polisi.

Hal 7 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ketika Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 terjatuh dan tertangkap, ditempat berbeda yakni di Jalan Pemogan samping kuburan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 kemudian membagi-bagikan uang yang berhasil diambil dari saksi ISMAIL masing-masing mendapat, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi AH mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi KARD mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi NS mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi YA mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi KGNE mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

----- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban saksi ISMAIL menderita kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

--- Atau ---

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 bersama-sama Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3, Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 dan KARD, AH, YA, NS, KGNE (Berkas Terpisah), pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pada pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jalan Darmawangsa, perbatasan Desa Kutuh dan Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi ISMAIL sedang berjalan berjualan bakso dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika saksi ISMAIL melewati jalan darmawangsa, saksi ISMAIL dipepet oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 yang saat itu sedang berboncengan bersama mengendarai sepeda motor Honda Beat Hitam DK 7225 QG, yang juga diikuti oleh rekan-rekan terdakwa lainnya yakni Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 yang

Hal 8 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan saksi AH juga saksi KARD menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih DK 3339 DR, saksi NIFTAHUL SYIFA membonceng Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 dan saksi YULIA ANGGRAINI dengan menggunakan sepeda motor honda Scopy DK 2996 CO, dan saksi KGNE mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Putih seorang diri.

Ketika Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 memepet dagang bakso yaitu saksi an. ISMAIL, kemudian Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 menyuruh saksi ISMAIL untuk berhenti dipinggir jalan, lalu saksi ISMAIL berhenti dan masih berada di atas sepeda motornya, setelah Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3, dan saksi AH, mendekati saksi ISMAIL selanjutnya Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 berkata kepada saksi ISMAIL "Om minta uang mau beli besin"sambil memegang stang sepeda motor dagang bakso, lalu saksi ISMAIL menjawab dengan bahasa "lima puluh ribu saja ya dik" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 "apa lima puluh ribu beli minum aja kurang" sambil menempelkan pisau di bawah leher kiri dagang bakso, kemudian Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 mengambil tas pinggang milik saksi ISMAIL yang saat itu sedang di todong dengan pisau oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan saksi ISMAIL sudah berusaha untuk menarik tas tersebut namun tidak berhasil, setelah tas pinggang milik saksi ISMAIL yang berisi uang tunai Rp.1.000.000.,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Cross, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 2414 QN, 1 (satu) lembar SIM C an ISMAIL, 1 (Satu) lembar KTP an. ISMAIL dan Kunci Cadangan Sepeda Motor Jupiter MX berhasil diambil oleh para Terdakwa, selanjutnya mereka para Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi ISMAIL dengan kendaraan mereka masing-masing kearah NIRMALA.

Selanjutnya saksi ISMAIL berusaha mengejar dengan sepeda motornya namun tidak berhasil karena berat membawa rombongan bakso, kemudian saksi ISMAIL berhenti dan meminta tolong kepada temannya an. WAYAN untuk mengejar para Terdakwa. Setelah itu saksi ISMAIL bersama WAYAN ikut mengejar pelaku namun tidak berhasil menemukan para terdakwa dan teman-temannya, kemudian saksi ISMAIL dan WAYAN melaporkan kejadian yang dialaminya di POS POLISI, kemudian ketika saksi ISMAIL bersama WAYAN selesai melapor dari POLISI saksi ISMAIL kemudian melihat salah satu pelaku yakni Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4, dan kedua Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ISMAIL dan dibawa ke kantor polisi.

Bahwa ketika Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 terjatuh dan tertangkap, ditempat berbeda yakni di Jalan Pemogan samping kuburan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 kemudian membagi-bagiakan uang yang

Hal 9 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diambil dari saksi ISMAIL masing-masing mendapat, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi AH mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi KARD mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi NS mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi YA mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi KGNE mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban saksi ISMAIL menderita kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. ISMAIL ,dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa laporan saksi tentang tindak pidana pencurian dan atau tindak Pidana pemerasan dengan pengancaman yang saksi laporkan memang benar terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pkl 02.00 wita di Jln darwangsa perbatasan antara desa Kutuh dengan desa ungasan, kec Kuta Selatan, Kab Badung.
- Bahwa barang-barang yang saksi laporkan telah hilang atau diambil oleh pelaku tersebut adalah berupa : 1(satu) buah bag (tas Pingang) warna abu-abu yang di dalam bersisi : uang tunai Rupiah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna putih, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DK 2414 QN, 1(satu) lembar SIM C An saksi sendiri , 1 (satu) lembar KTP An. saksi sendiri , kunci cadangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No Pol DK 2414 QN dan adapun sebagai pemilik atas barang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi belum mengetahui Identitas dari orang yang mengambil barang tersebut akan tetapi ciri ciri dari salah satu pelaku yang berjenis kelamin perempuan saksi masih bias mengingatnya yaitu : bereperawakan kurus , umur kira antara 14 s/d 15 tahun,

Hal 10 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk muka lonjong, rambut agak ikal panjang sepunggung, menggunakan baju warna kuning, memekainya slayer pada leher warna putih, menggunakan celana pendek warna merah jambu ada bintik-bintik-titiknya.

- Bahwa saat kejadian, saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah DK 2414 QN sedangkan pelaku saksi tidak ingat mengendarai motor ada, sekitar 4 motor jenis matic, yang saksi ingat motor yang digunakan oleh perempuan yang menyuruh saksi berhenti sepeda motor Beat warna hitam dengan nomor polisi lupa dimana pelakunya tidak ada yang menggunakan helm.
- Bahwa adapun jumlah pelaku yang telah melakukan melakukan pencurian dengan pemberatan dan atau tindak pidana pemerasan dengan ancaman yang saksi laporkan tersebut ada kira-kira 10 orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 1 orang perempuan serta dengan mempergunakan 5 buah motor jenis metik.
- Bahwa adapun cara dari pelaku tersebut melakukan pencurian dengan pemberatan dan atau pemerasan dengan pengancaman yang saksi alami yaitu dimana pada saat saksi melewati jalan Darmawangsa perbatasan antara Unggasan dan kutuh saksi di pepet oleh dua orang pelaku satu laki-laki dan satu orang perempuan yang berboncengan dengan menggunakan Motor Beat warna hitam lalu saksi di suruh berhenti oleh seorang perempuan yang di bonceng kemudian saksi berhenti, dan setelah saksi berhenti kemudian datang kembali dua orang laki-laki dengan berboncengan menggunakan yang saksi tidak ingat, setelah itu kembali di susul datang 3 orang laki-laki dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang juga tidak saksi ketahui, setelah itu mereka saksi lihat turun dari motornya setelah itu mendekati saksi dimana dua orang memegang setir motor dan satu orang memegang kunci motor saksi setelah itu motor saksi dimantikan kemudian orang tersebut meminta uang kepada saksi akan tetapi tidak saksi berikan setelah itu satu orang yang pas berada di depan motor memegang pisau dan mau mengeluarkan dari sarungnya sambil mentakan " ndak dikasi uangnya ya " satu orang dibelakang saksi membuka pengait Bag (tas Pinggang) saksi, dan setelah lepas satu orang di samping kiri saksi menarik Tas pinggang warna abu-abu milik saksi kemudian tas tersebut dibawa langsung orang-orang tersebut menuju ke motornya dan langsung lari menuju ke arah Nirmala Unggasan.

Hal 11 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi saat kejadian tetap duduk diatas sepeda motor saksi. Para pelaku, awalnya pelaku perempuan menyuruh saksi berhenti dengan cara perempuan tersebut melambai – lambaikan tangan kirinya di depan saksi sambil mengatakan 'BERHENTI PAK.....BERHENTI PAK!', lalu saksi bilang "BAKSONYA SUDAH ABIS DIK", kemudian perempuan tersebut mengatakan "YA BERHENTI PAK...BERHENTI PAK" sehingga saksi pun berhenti (saat itu sepeda motor masih menyala) lalu salah satu pelaku mematikan sepeda motor saksi selanjutnya ada pelaku laki – laki yang meminta uang kepada saksi mengtakan 'PAK MINTA UANG PAKE BELI BENSIN!' dan setelah saksi memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), para pelaku meminta uang kembali sambil mengatakan "BUAT APA LIMA PULUH. TU BANYAK UANG TU DIKANTONG" dan saat itu ada pelaku laki – laki yang mengeluarkan pisau dari sarungnya sambil mengatakan "GAK DIKASI UANGNYA YA", lalu ada pelaku laki – laki lagi yang melepas kait tas pinggang saksi (pelaku disebelah kanan belakang saksi) dan ada pelaku laki – laki lagi yang menarik tas pinggang saksi (pelaku disebelah kiri depan saksi) selanjutnya para pelaku pergi.
- Bahwa adapun letak atau posisi dari 1(satu(buah bag (tas Pingang) warna abu-abu yang di dalam bersisi : uang tunai Rupiah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Cross, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DK 2414 QN , 1(satu) lembar SIM C An saksi sendiri , 1 (sau) lembar KTP An Saksi sendiri , Kunci cadangan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No Pol DK 2414 QN milik saksi sebelum diambil oleh pelaku adalah terpasang pada pingang saksi.
- Bahwa setelah terjadinya pencurian dengan pemberatan atau Tindak pidana pemerasan dengan ancaman yang saksi alami saksi tidak ada mengalami luka luka dan juga tidak ada kerusakan pada barang barang milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat terjadinya tindak Pidana pencurian dengan pemberatan dan atau tindak Pidana pemerasan dengan pengancaman yang saksi alami tersebut saksi merasa ketakutan karena pada saat tersbeut saksi di kelilingi oleh banyak orang serta ada salah satu orang mengeluarkan pisau sedangkan saksi hanya sendirian saja sehingga saksi pada saat tersebut merasa ketakutan dan tidak berani melakukan perlawanan terhadap para pelaku pada saat 1 (satu) buah

Hal 12 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas pingang warna abu-abu milik saksi diambil oleh pelaku.

- Bahwa dapat saksi ceritakan yaitu pada hari senin tanggal 14 nopember 2016 sekira 14.00 wita saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jupiter Mx untuk berjualan bakso dimana setelah itu saksi berkeliling berjualan di seputaran wilayah kutuh, ungasan, balangan dan bali pecatu graha setelah itu sekira pkl 24.00 wita saksi menuju ke Bilyar Ungasan untuk berjualan di Bilyar tersbeut karena saksi pengunjunnya rame dan baksonya masih ada setelah itu sekira pkl 02.00 wita karena baksonya telah habis kemudian saksi kembali pulang

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim para anak membenarannya

2. KARD, menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui tentang Tindak pidana Pencurian sebagaimana yang dilaporkan oleh ISMAIL karena saksi berada pada waktu dan tempat dimana ISMAIL mengalami peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa ISMAIL mengalami peristiwa pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. Darmawangsa , perbatasan Desa Kutuh dengan Desa Ungasan, Kec. Kuta selatan, Kab. Badung.
- Bahwa yang saksi lakukan adalah saksi diam di sepeda motor bersama YULIA ANGGRAINI als. LIA , KARD als.MING AYU NADA dan FRISKA , sedangkan I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 3 dan AH mendekati ISMAIL.
- Bahwa saksi melihat FAJAR NUR HALIM sedang memegang stang sepeda motornya ISMAIL , I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG menempelkan pisau di bawah leher kirinya ISMAIL dan TERDAKWA ANAK 2 menarik tas pinggang yang dipakai oleh ISMAIL, sedangkan AH membuka panci bakso.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wita, saksi dijemput oleh FRISKA di dekat simpang enam kemudian saksi diajak ke rumah FRISKA. Selanjutnya beberapa menit kemudian diajak FRISKA ke Warnet Kemuning bertemu LOCONG, HALIM/ FAJAR, LIA, dan HAKIM kemudian saksi diajak pergi jalan – jalan kemudian balik lagi ke Warnet Kemuning sekira

Hal 13 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 wita untuk mencari CATUR. Lalu kami ke pergi ke warung Jl. Tukad Buaji Denpasar kemudian kami ke CK Jl. Tukad Pakerisan Denpasar dan disana saksi bertemu dengan SIFA dan NADHA. Selanjutnya sekira pukul 01.00 wita, FRISKA mengajak kami menuju daerah Jimbaran Kuta Selatan Badung.

- Bahwa saksi hanya diam diatas sepeda motor yang tepat berada di samping kiri depan sepeda motor korban dengan posisi kepala hanya menunduk, saat itu saksi tidak melihat LOCONG membawa pisau (ukuran lebih panjang dari pisau dapur) dimana yang saksi tahu sebelum sampai di Jimbaran, FRISKA yang membawa pisau tersebut di selip di pinggang sebelah kirinya. Saksi tidak melihat HALIM memegang stang motor korban, saksi melihat CATUR membawa sebuah tas pinggang korban lalu naik keatas motor, saksi melihat HAKIM membuka panci bakso, sedangkan saksi melihat SYIFA, LIA, dan NADHA diam diatas sepeda motor. Karena yang melakukan perbuatan tersebut adalah komplotan saksi dan apapun hasil yang didapat dari pencurian tersebut saksi juga akan diberikan hasilnya dan terbukti saksi telah diberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh TERDAKWA ANAK 2.
- Bahwa saat kejadian, saksi hanya diam diatas sepeda motor yang tepat berada di samping kiri depan sepeda motor korban dengan posisi kepala hanya menunduk, saksi melihat FRISKA menyuruh kami berbalik arah selanjutnya FRISKA yang menyetop motor korban dengan melambatkan tangan kirinya, saksi tidak melihat LOCONG membawa pisau (ukuran lebih panjang dari pisau dapur) dimana yang saksi tahu sebelum sampai di Jimbaran, FRISKA yang membawa pisau tersebut di selip di pinggang sebelah kirinya. Saksi tidak melihat HALIM memegang stang motor korban, saksi melihat CATUR membawa sebuah tas pinggang korban lalu naik keatas motor, saksi melihat HAKIM membuka panci bakso, sedangkan saksi melihat SYIFA, LIA, dan NADHA diam diatas sepeda motor.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 , sekitar pukul 16.00 wita , saksi bertemu dengan FRISKA dan YULKIA ANGGRAINI als. LIA di Simpang Enam, Teuku Umar , setelah itu saksi diajak oleh FRISKA kerumahnya di Simpang Enam Teuku Umar, selanjutnya serkitar pukul 17.00 wita , saksi diajak oleh FRISKA dan YULIA ANGGRAINI als LIA ke Warnet Kemuning di Jl. Kemuning Denpasar , di Warnet Ketemu dengan I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG ,

Hal 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH dan TERDAKWA ANAK 3 , setelah itu FRISKA mengajak saksi , YULIA ANGGRAINI als LIA , I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG , AH dan TERDAKWA ANAK 3 jalan-jalan ke Lapangan Lumintang Denpasar , setelah itu selanjutnya jalan lagi ke depan Banjar yang saksi tidak ketahui tempat nya , dan setelah itu saksi lagi diajak oleh FRISKA ke Warnet Kemuning , Jl. Kemuning untuk mencari TERDAKWA ANAK 2 , setelah itu FRISKA mengajak saksi , I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG , AH dan TERDAKWA ANAK 3 , TERDAKWA ANAK 2 dan YULIA ANGGRAINI als. LIA ke Circle K , Jl. Tukad Pakerisan Denpasar , sampai di Circle K Jl. Tukad Pakerisan ketemu dengan NIFTAHUL SIPA dan PUTRI, selanjutnya saksi melihat FRISKA dengan PUTRI saling jambak-jambakan rambut , selanjutnya saksi melihat PUTRI lari masuk ke Gang dan langsung di kejar oleh FRISKA , setelah itu saksi melihat antara FRISKA dan PUTRI saling meminta maaf , setelah itu saksi diajak jalan-jalan oleh FRISKA , selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016, sekitar pukul 01,00 wita saksi , I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG , FRISKA , TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 3 , AH , YULIA ANGGRAINI als. LIA , NIFTAHUL SIPA dan NADA berangkat jalan-jalan dengan tujuan daerah Jimbaran, dimana I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG membonceng FRISKA dengan sepeda motor Beat warna hitam DK 7225 QG milik FRISKA , sedangkan TERDAKWA ANAK 2 membonceng AH dan saksi dengan mempergunakan sepeda motor Beat warna biru putih DK 3339 DR milik AH , NIFTAHUL SIPA membonceng TERDAKWA ANAK 3 dan YULIA ANGGRAINI als. LIA dengan mempergunakan sepeda motor Honda Scoopy DK 2996 CO milik TERDAKWA ANAK 3 sedangkan NADA mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih sendiri , sekitar pukul 02.00 wita , ketika melewati Jl. Darmawangsa perbatasan Desa Kutuh dan Desa Ungasan saksi melihat FRISKA melihat ada seorang dagang bakso mengendarai sepeda motor datang dari arah barat , kemudian FRISKA menyuruh semuanya untuk balik dan mengejar dagang bakso tadi , dimana saat itu saksi , I PUTU PURNAMA PUTRA , TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 3 , AH , YULIA ANGGRAINI als. LIA , NIFTAHUL SIPA dan NADA ikut balik mengejar dagang bakso itu , pada saat saksi melihat I PUTU PURNAMA.

Hal 15 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim para anak membenarannya

3. AH Als. HAKIM, , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak mengetahui tentang Tindak pidana Pencurian yang di alami oleh orang yang baru anak kenal bernama ISMAIL tersebut karena anak sebagai salah satu orang yang turut serta dalam tindak Pidana Pencurian tersebut.
- Bahwa anak telah dapat melakukan pencurian barang milik ISMAIL tersebut adalah yaitu : pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pkl 02.00 wita di Jln Darmawangsa, Desa Kutuh, Kec Kuta selatan, Kab Badung.
- Bahwa kendaraan bermotor yang telah dapat anak ambil adalah berupa : 1(satu) Buah tas Pinggang warna abu-abu yang di dalamnya berisi : uang tunai Rupiah sebesar Rp 550.000, 1 (satu) buah Handphone , 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam filter.
- Bahwa sebelumnya anak tidak mengetahui nama dan identitas dari pemilik 1(satu) Buah tas Pinggang abu-abu yang di dalamnya berisi : uang tunai Rupiah sebesar Rp 550.000, 1 (satu) buah Handphone , 1 (satu) bungkus Rokok gudang garam filter yang telah dapat anak ambil tersebut akan tetapi setelah anak diamankan di kantor Polisi baru anak mengetahui bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah bernama : ISMAIL, tempat tanggal lahir jember tahun 1981, agama islam, Pekerjaan karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln darmawangsa gang maya Pada , atau rumah Kos pak Komang, kel Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab Badung alamat asal Desa Bangon Suling, Rt 02, RW 03 , kec puger, kab jember Prop Jawa timur.
- Bahwa dapat anak ceritakan yaitu dimana pada hari senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pkl 17.00 wita anak berangkat dari rumah dengan tujuan ke Warnet kemuning setelah itu tiba 17.05 wita anak sampai di warnet kemuning anak lihat teman anak yang bernama FAJAR NUR HALIM sedang main game online setelah itu dating teman anak yang lain yang bernama I PUTU PURNAMA PUTRA als LOCONG , setelah itu datang FRISKA, LIA, MING AYU setelah itu anak bersama dengan lima orang lain dengan tiga unit motor keliling di seputaran Jaya Giri setelah itu kami berlima ngumpul di warung di depan Br Eka darma jaya Giri Denpasar , dan sekitar 19.30 wita anak

Hal 16 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan yang lain menjemput teman yang bernama CATUR di Warnet Kemuning dengan tujuan untuk jalan-jalan dan tiba di warnet sekira pk1 20.00 wita setelah itu anak lihat FRISKA mendekati CATUR yang baru keluar dari warnet kemuning dan pada saat tersebut anak di bonceng oleh CATUR dengan sepeda Motor Honda Beat warna putih Biru DK 3339 DR sedangkan , I PUTU PURNAMA PUTRA membonceng FRISKA dengan motor Hoda beat warna Hitam DK 7225 QG , kemudian FAJAR NURHALIM membonceng LIA dengan sepeda motor Scupy DK 2996 CO setelah kami itu bersama – sama menuju ke warung yang ada di tukad buaji Denpasar , setelah itu FRISKA mengatakan “ ayo ke Cirkel K pakerisan yok aku mau beratem dengan PUTRI KROSOK “ setelah itu kami bertujuh menuju ke Cirkel K Pakerisan , dan setelah sampai di tukad pakerisan anak lihat FRISKA berkelahi dengan PUTRI KROSOK , beselang 30 menit FRISKA berkelahi dengan PUTRI KROSOK saling jambak rambut mereka berhenti dimana PUTRI KROSOK lari kemudian di kejar oleh FRISKA kemudian berhasil di kejar oleh FRISKA setelah itu antara PUTRI KROSOK dengan FRISKA saling maafan , setelah itu FRISKA mengajak SIPA dan NADA untuk berangkat dengan tujuan tidak jelas setelah itu kami bersembilan berangkat bersama dimana pada saat tersebut SIPA berboncengan dengan NADA menggunakan motor JUPITER MX DK tidak ingat, setelah itu kami menuju Jimbaran setelah itu anak bersama dengan yang lain masih mengikuti yang paling depan yaitu I PUTU PURNAMA PUTRA dan pada saat lewat di jalan darmawangsa Desa Kutuh, kec Kuta Selatan, Kab badung kami berpapasan dengan penjual bakso yang baru anak kenal bernama ISMAIL, setelah itu FRISKA yang di bonceng oleh I PUTU PURNAMA PUTRA mengatakan “ ayo balik-balik “ setelah itu kami bersembilan dengan empat motor balik mengejar penjual bakso dan setelah didapat kemudian anak lihat I PUTU PURNAMA PUTRA yang membonceng FRISKA memepet penjual bakso tersebut setelah itu FRISKA melambatkan tangannya MENYURUH penjual Bakso untuk berhenti setelah itu Penjual Bakso menghentikan motornya kemudian di susul oleh I PUTU PURNAMA PUTRA yang membonceng FRISKA menghentikan motornya , kemudian di susul oleh FAJAR yang membonceng LIA dan SIPA , setelah itu baru anak di bonceng oleh CATUR dan MING AYU setelah itu anak , , I PUTU PURNAMA PUTRA, CATUR , dan FAJAR , turun dari motor sedangkan FRISKA ,

Hal 17 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MING AYU, LIA, SIPA, dan NADA masih berada di atas sepeda motor setelah turun dari motor anak berdiri di belakang Tukang bakso sedangkan CATUR berdiri di sebelah kanan Tukang Bakso, dan I PUTU PURNAMA PUTRA berdiri di depan sepeda motor penjual Bakso sedangkan FAJAR berada di kanan didepan CATUR sambil memegang Stang sepeda motor penjual Bakso tersebut sambil mengatakan " om minta uangnya untuk beli bensin " setelah itu anak dengar penjual bakso mengatakan " ya ya ini ada uang Rp 50.000 saja " setelah itu anak menuju ke belakang penjual bakso membuka panci Bakso setelah itu anak dengar teman anak yang bernama CATUR mengatakan " Lari-Lari,Lari " mendengar hal tersebut lalu anak menutup panci Bakso kemudian anak menuju ke Motor setelah itu anak diberikan Tas Pingang warna abu-abu oleh teman anak yang bernama CATUR kemudian CATUR yang mengendari motor dalam Posisi paling depan MING AYU, setelah itu di tengah CATUR kemudian paling belakang anak setelah itu berselang berjalan sekitar dua menitan kemudian CATUR mengatakan " buka buka KIM " setelah itu tas tersebut tidak anak buka akan tetapi anak serahkan kepada CATUR setelah itu MING AYU yang mengendarai motor sedangkan CATUR membuka Tas pingang tersebut dan pada saat membuka Tas tersebut anak juga melihat dan pada saat tersebut CATUR mau mengambil uang dengan Handphone yang ada di dalam tas tersebut akan tetapi anak melarang untuk mengambil Handpne tersebut sehingga CATUR hanya mengambil uangnya saja setelah itu anak lihat CATUR membuang Tas pingang warna abu abu tersebut ke pingir jalan Dekat Posko yang adsa tikungan Desa Ungasan kemudian kami bersembilan meenuju ke jalan arah uluwatu setelah itu bertemu jalan buntu kemudian berbalik arah menuju ke arah Denpasar dan pada saat melewati Pos polisi kemudian teman anak yang bernama I PUTU PURNAMA PUTRA yang membonceng FRISKA terjatuh, setelah itu anak melanjutkan perjalanan dan meninggalkan teman anak tersebut setelah itu sampai di pemogan sebelah kuburan setelah itu anak dan teman yang lain menghentikan motor dan setelah berhenti masing masih berdiri di samping motor setelah itu CATUR mengambil uang hasil curian setelah itu tanpa menghitung uang tersebut dibagikan oleh CATUR dimana, anak mendapat bagian Rp 100.000 sedangkan FAJAH NUR HALIM mendapat bagian Rp 100.000, CATUR mendapatkan

Hal 18 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Rp 100.000 , MING AYU Rp 50.000 , SIPA dapat bagian Rp 50.000 , LIA dapat bagian Rp 50.000 , NADA dapat bagian Rp 50.000 , sedangkan I PUTU PURNAMA PUTRA dan FRISKA belum mendapatkan bagian uang karena pada saat tersebut belum datang , setelah itu menuju ke gedung kosong yang ada di Jalan badak Denpasar setelah itu CATUR mengatakan akan membeli nasi kemudian anak menitip beli Nasi dan CATUR anak berikan uang Rp 10.000 dan anak tidak ikut ke pasar kreneng dan anak bersama dengan yang lain menunggu di Gedung kosong , berselang sekira 30 menit datang catur dengan membawa nasi setelah makan bersama dan selesai makan menuju ke kosan LIA di Jln ayani Denpasar kemudian sekira Pkl 14.30 wita anak bersama dengan teman yang lain diamankan di bawa ke kantor polisi polsek kuta Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan anak tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 wita, anak menuju Warnet Kemuning dan anak bertemu dengan ALIM. Selanjutnya datang LOCONG, FRISKA, MING AYU, dan LIA. Kemudian kami semua berjalan – jalan melewati Jl. Jaya Giri Denpasar dan kami nongkrong di warung MAK MUS Jl. Jaya Giri selanjutnya kami balik ke Warnet Kemuning untuk bertemu dengan CATUR. Lalu kami ke CK Jl. Tukad Pakerisan Denpasar lalu pergi ke warung di Jl. Tukad Buaji dan kembali ke CK Jl. Tukda Pakerisan dimana anak bertemu dengan NADHA dan SYIFA. Selanjutnya kami berjalan menuju ke Jimbaran Kuta Selatan.
- Bahwa saat itu, posisi motor anak paling belakang dan ketika berbalik arah, anak ikut balik arah karena melihat teman – teman yang lain berbalik arah yang ternyata mengejar korban. Saat kejadian, anak berdiri dibelakang rombongan bakso korban dan anak sempat membuka panci bakso milik korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri anak , anak melihat FRISKA dan LOCONG memepet korban hingga korban berhenti dan FRISKA yang menyetop motor korban dengan melambatkan tangan kirinya. Anak tidak melihat LOCONG membawa pisau karena setelah membuka panci bakso, anak langsung duduk di motor bersama dengan MING AYU. Anak tidak melihat ALIM memegang stang motor korban, anak hanya melihat ALIM meminta uang bensin kepada korban. Anak melihat CATUR membawa sebuah tas pinggang korban lalu CATUR menyuruh anak naik keatas motor lalu kami semua kabur, sedangkan

Hal 19 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak melihat MING AYU, SYIFA, LIA, dan NADHA diam diatas sepeda motor.

- Bahwa saat kejadian, korban menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam beserta rombongan baksonya dengan nomor polisi tidak ingat. Saat itu, LOCONG membonceng FRISKA menggunakan sepeda motor beat warna hitam DK 7225 QG milik FRISKA; MING AYU, CATUR, dan anak menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih DK 3339 DR milik anak ; SYIFA, LIA, dan ALIM/FAJAR menggunakan sepeda motor Scoopy DK 2996 CO milik ALIM/FAJAR, sedangkan NADHA menggunakan sepeda motor jupiter warna putih DK 7508 DX milik NADHA.
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa yang punya ide untuk melakukan perbuatan tersebut karena awalnya kami mau berjalan – jalan selanjutnya anak melihat ALIM meminta uang dengan korban dimana anak pikir saat itu ALIM tidak ada macem – macem namun anak juga kaget saat CATUR mengambil tas pinggang milik korban.
- Bahwa anak berdiri dibelakang motor korban dimana saat itu anak melihat ALIM berdiri sebelah kanan korban dan CATUR berada disebelah kanan ALIM lalu anak balik ke motor dan anak melihat CATUR sudah membawa tas pinggang milik korban. Saat itu anak tidak memperhatikan posisi LOCONG dan HAKIM sedangkan anak melihat FRISKA, SYIFA, LIA, dan NADHA diam diatas sepeda motor.
- Bahwa tempat kejadian pencurian tersebut adalah di pinggir jalan umum, di jalan menurun. Kondisi lingkungan disekitar tempat kejadian adalah semak – semak dan penerangannya gelap karena masih malam hari dan tidak ada lampu penerangan.
- Bahwa anak tidak melihat dimana letak tas pinggang korban. Saat diatas motor (posisi CATUR ditengah – tengah dan anak ada di belakang), CATUR sempat membuka tas dan anak melihat isi tas tersebut yaitu bungkus rokok warna hitam, 1 (satu) buah HP warna putih, dan sejumlah uang yang tidak anak ketahui jumlahnya. Selanjutnya anak melihat CATUR membuang tas tersebut di pinggir jalan (anak tidak tahu nama tempatnya di Jimbaran).
- Bahwa anak tidak mengetahui apa tujuan CATUR mengambil tas tersebut dan CATUR tidak ada meminta ijin kepada korban sata mengambil tas tersebut.
- Bahwa setelah kejadian, kami semua kabur meninggalkan tempat kejadian menuju arah Denpasar. Tepatnya di sebelah kuburan

Hal 20 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemogan, kami berhenti dan CATUR membagikan uang dimana anak mendapatkan uang Rp 100.000,-, MING AYU, LIA, NADHA, dan SYIFA dapat Rp 50.000,-, sementara CATUR, dan ALIM/FAJAR mendapat Rp 100.000,- sedangkan LOCONG dan FRISKA belum menerima uang dan sisa Rp 50.000,-. Kemudian selanjutnya anak menuju ke gedung kosong di daerah Jl. Badak Agung Denpasar kemudian sekira pukul 09.00 wita, anak menuju kosannya LIA di Jl. A. Yani Denpasar.

- Bahwa uang hasil pembagian sebesar Rp 100.000 yang diberikan oleh CATUR tersebut yaitu telah anak belanjakan yaitu anak belikan laise dan nutribus seharga Rp 10.000, dan beli kacang kacangan Rp 10.000, belikan Nasi Rp 10.000, dan belika rujak dan es gula Rp 10.000, beli Sanck Rp 10.000 sehingga uang tersebut telah habis Rp 50.000 dan masih sisa Rp 50.000 sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim para anak membenarannya ‘

4. Anak YULI ANGGRENI Als. LIA,, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak mengetahui tentang tindak pidana Pencurian yang di alami oleh orang yang baru anak kenal bernama ISMAIL tersebut karena anak sebagai salah satu orang yang turut serta dalam tindak Pidana Pencurian tersebut.
- Bahwa anak telah dapat turut serta dalam Tindak Pincurian barang barang milik ISMAIL tersebut adalah yaitu : pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pkl 02.00 wita di Jln Darmawangsa, Desa Kutuh, Kec Kuta selatan, Kab Badung.
- Bahwa yang telah dapat mengambil barang pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pkl 02.00 wita di Jln Darmawangsa, Desa Kutuh, Kec Kuta selatan, Kab Badung adalah teman anak yang bernama CATUR.
- Bahwa barang yang telah dapat diambil oleh teman anak yang bernama CATUR pada saat tersebut adalah berupa: 1(satu) Buah tas Pinggang warna abu-abu.
- Bahwa awalnya anak dijemput oleh FRISKA(nama panggilan) dirumah sekitar pukul 16.30 wita tanggal 14 Nopember 2016, kemudian kami pergi ke monang-maning menjemput MING AYU(nama panggilan), setelah itu kami bertiga pergi ke warnet/game online di Jl. Kemung Denpasar untuk bertemu dengan LOCONG (nama panggilan), HALIM(nama panggilan), HAKIM(nama panggilan).

Hal 21 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 18.00 wita anak FRISKA, MING AYU, LOCONG, HALIM dan HAKIM pergi ke warung depan banjar EKA JAYA GIRI Ds. Sumerta Kelod Denpasar kemudian kembali lagi ke warnet/game online di Jl. Kemung Denpasar untuk menjemput CATUR(nama panggilan). Kami ber tujuh orang kemudian pergi ke mini market Circle K Jl. Tukad Pakerisan dengan menggunakan tiga buah sepeda motor dimana anak dibonceng oleh HALIM, FRISKA diboenceng oleh LOCONG dan CATUR membonceng MING AYU dan HAKIM, yang mana di mini market tersebut kami duduk-duduk dan kemudian bertemu dengan SIFA dan oleh SIFA kami dikenalkan dengan NADA. Pada pukul 01.00 wita kami (Sembilan orang tersebut) pergi kearah kuta melalui sunset road dan saat tiba di persimpangan Jl. Kampus Udayana – By Pass Ngurah Rai ban sepeda motor NADA pecah/kempes sehingga SIFA kemudian pindah membonceng anak dan HALIM, kemudian kami lanjutkan menyusuri By Pass Ngurah Rai hingga sampai ke Jl. Darmawangsa Kuta Selatan.

- Bahwa pada saat kami mengejar dagang bakso tersebut FRISKA menyetop motor korban dengan melambaikan tangan kirinya dan LOCONG kemudian memblok dagang bakso dengan motornya sehingga dagang bakso tersebut berhenti. Setelah dagang bakso tersebut berhenti, LOCONG kemudian turun dari motor dan FRISKA memundurkan motornya dan diam ditengah jalan. Sedangkan SIFA memutar motor dan parkir diseberang jalan sejajar dengan rombongan/gerobak bakso, anak dan SIFA hanya diam diatas sepeda motor dan didepan anak ada MING AYU yang diam diatas motornya, dan NADA ada dibelakang anak diam diatas motornya sedangkan HAKIM turun dari motor dan membuka tutup panci bakso kemudian menutup panci dan kembali ke motor, CATUR turun dari motor dan berdiri disebelah kiri dagang bakso, HALIM turun dari atas motor dan berdiri di sebelah kanan dagang bakso kemudian meminta uang pada dagang bakso dan diberikan oleh dagang bakso sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian LOCONG menodongkan sebuah belati yang masih disarung ke arah leher dagang bakso tersebut, kemudian HALIM melarang LOCONG melakukan hal tersebut karena sudah diberikan uang oleh dagang bakso tersebut sambil memegang stang motor korban, kemudian semua kembali ke motor masing-masing dan kabur. Diperjalanan anak melihat CATUR membuang sebuah tas pinggang.

Hal 22 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian, korban menggunakan sepeda motor manual beserta rombongan baksonya namun anak tidak lihat jelas warna dan jenisnya. Saat itu, LOCONG dan FRISKA menggunakan sepeda motor beat warna hitam DK 7225 QG milik FRISKA; MING AYU, CATUR, dan HAKIM menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih DK 3339 DR milik HAKIM; anak, SIFA, dan FAJAR menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru DK 2996 CO milik FAJAR, sedangkan NADHA menggunakan sepeda motor jupiter warna putih.
- Bahwa sebelumnya anak tidak mengetahui nama dan identitas dari pemilik 1(satu) Buah tas Pinggang abu-abu yang telah dapat diambil oleh teman anak yang bernama CATUR tersebut akan tetapi setelah anak diamankan di kantor Polisi baru anak mengetahui bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah bernama : ISMAIL, tempat tanggal lahir jember tahun 1981, agama islam, Pekerjaan karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln darmwangsa gang maya Pada, atau rumah Kos pak Komang, kel Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab Badung alamat asal Desa Bangon Suling, Rt 02, RW 03, kec puger, kab jember Prop jawa timur.
- Bahwa dapat anak ceritakan yaitu dimana pada hari senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pk1 17.00 wita anak berangkat kerumahnya FRISKA di simpang 6 denpasar dan pada saat tersbeut anak barengan dengan MING AYU kemudian anak bersama dengan MING AYU dan juga FRISKA ke Internet kemuning dan anak sampai sekira PK1 18.00 wita dan setelah anak sampai anak lihat di warnet kemuning sudah ada I PUTU PURNAMA PUTRA als LOCONG, FAJAR NUR HALIM, AH, setelah itu keluar dan keliling dimana anak di bonceng oleh FAJAR NUR HALIM, Sedangkan AH di boncdeng oleh MING AYU, dan FRISKA di bonceng oleh I PUTU PURNAMA PUTRA als LOCONG Kemudian Kami Berenam dengan tiga unit motor keliling di seputaran Jaya Giri setelah itu kami berenam ngumpul di warung di depan Br Eka darma jaya Giri Denpasar, dan sekitar pk1 19.30 wita anak bersama dengan yang lain menjemput teman yang bernama CATUR di Warnet Kemuning dengan tujuan untuk diajak jalan-jalan dan tiba di warnet sekira pk1 20.00 wita setelah itu anak lihat FRISKA mendekati CATUR yang baru keluar dari warnet kemuning dan pada saat tersebut anak di bonceng oleh FAJAR NUR HALIM dengan sepeda Motor Honda sepeda motor

Hal 23 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scupy DK 2996 CO , sedangkan teman anak yang bernama MING AYU di bonceng AH dengan motor Honda Beat warna putih Biru DK 3339 DR sedangkan , I PUTU PURNAMA PUTRA membonceng FRISKA dengan motor Hoda beat warna Hitam DK 7225 QG , setelah kami itu bersama –sama menuju ke warung yang ada di tukad buaji Denpasar , setelah itu FRISKA mengatakan “ ayo ke Cirkel K pakerisan yok aku mau beratem dengan PUTRI KROSOK “ setelah itu kami bertujuh menuju ke Cirkel K Pakerisan , dan setelah sampai di tukad pakerisan anak lihat FRISKA berkelahi dengan PUTRI KROSOK , beselang 30 menitan FRISKA berkelahi dengan PUTRI KROSOK saling jambak rambut mereka berhenti dimana PUTRI KROSOK lari kemudian di kejar oleh FRISKA kemudian berhasil di kejar oleh FRISKA setelah itu antara PUTRI KROSOK dengan FRISKA saling maafan , setelah itu FRISKA mengajak SIPA dan NADA untuk berangkat dengan tujuan tidak jelas dan pada saat tersebut FRISKA mengatakan “ ayo jalan jalan “ setelah itu kami bersembilan berangkat bersama dimana pada saat tersebut SIPA berboncengan dengan NADA menggunakan motor JUPITER MX DK tidak ingat, setelah itu kami menuju Jimbaran setelah itu anak bersama dengan yang lain masih mengikuti yang paling depan yaitu I PUTU PURNAMA PUTRA als LOCONG dan pada saat lewat di jalan darmawangsa Desa Kutuh, kec Kuta Selatan, Kab badung kami berpapasan dengan penjual bakso yang baru anak kenal bernama ISMAIL, setelah itu FRISKA yang di bonceng oleh I PUTU PURNAMA PUTRA als LOCONG mengatakan “ ayo balik-balik “ setelah itu kami bersembilan dengan empat motor balik mengejar penjual bakso dan setelah didapat kemudian anak lihat I PUTU PURNAMA PUTRA yang membonceng FRISKA memepet penjual bakso tersebut setelah itu FRISKA melambaikan tangannya MENYURUH penjual Bakso untuk berhenti setelah itu Penjual Bakso menghentikan motornya kemudian di susul oleh I PUTU PURNAMA PUTRA yang membonceng FRISKA menghentikan motornya , kemudian di susul oleh FAJAR NUR HALIM yang membonceng anak dan SIPA , setelah itu baru di susul oleh CATUR yang membonceng AH dan MING AYU setelah itu anak lihat AH , I PUTU PURNAMA PUTRA, CATUR , dan FAJAR NUR HAKIM , turun dari motor sedangkan anak , FRISKA , MING AYU, SIPA, dan NADA masih berada di atas sepeda motor setelah turun dari motor anak lihat AH berdiri di

Hal 24 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Rombongan Tukang bakso sedangkan CATUR berdiri di sebelah kanan Tukang Bakso, dan I PUTU PURNAMA PUTRA berdiri di depan sepeda motor penjual Bakso sedangkan FAJAR NUR HALIM berada di kanan didepan CATUR sambil memegang Stang sepeda motor penjual Bakso tersebut sambil mengatakan “ om minta uangnya untuk beli bensin ‘ setelah itu anak yang di bonceng SIPA agak menjauh berselang tidak terlalu lamam kemudian anak lihat FAJAR NUR HALIM dating mendekat sambil mengatakan “ maju,maju ,maju “ sambil FAJAR NUR HALIM menaiki motor sedangkan anak dan SIPA di Bonceng setelah itu kami sama sama kabur menuju ke arah jalan uluwatu setelah itu bertemu jalan buntu kemudian berbalik arah menuju ke arah Denpasar dan pada saat melewati Pos polisi kemudian teman anak yang bernama I PUTU PURNAMA PUTRA yang membonceng FRISKA terjatuh, setelah itu anak melanjutkan perjalanan dan meninggalkan teman anak tersebut setelah itu sampai di pemogon sebelah kuburan anak dan teman yang lain berhenti dan setelah berhenti masing masing berdiri di samping motor setelah itu CATUR mengambil uang hasil curian setelah itu tanpa menghitung uang tersebut dibagikan oleh CATUR dimana , AH mendapat bagian Rp 100.000 sedangkan FAJAR NUR HALIM mendapat bagian Rp 100.000 , CATUR mendapatkan bagian Rp 100.000 , MING AYU Rp 50.000 , SIPA dapat bagian Rp 50.000 , anak dapat bagian Rp 50.000, NADA dapat bagian Rp 50.000, sedangkan I PUTU PURNAMA PUTRA dan FRISKA belum mendapatkan bagian uang karena pada saat tersebut belum datang, setelah itu menuju ke gedung kosong yang ada di Jalan badak Denpasar setelah itu CATUR mengatakan akan membeli nasi kemudian anak tidak ikut ke pasar kreneng dan anak bersama dengan yang lain menunggu di Gedung kosong , berselang sekira 30 menit datang catur dengan membawa nasi setelah makan bersama dan selesai makan menuju ke kosan anak di Jln ayani Denpasar kemudian sekira Pkl 14.30 wita anak bersama dengan teman yang lain diamankan di bawa ke kantor polisi polsek kuta Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan anak tersebut.

- Bahwa ide untuk mencuri tersebut berawal dari LOCONG dan FRISKA dimana saat melihat dagang bakso tersebut LOCONG memutar balik dan FRISKA berteriak kepada kami yang masih dibelakang dengan berkata “KEJAR DAGANG BAKSONYA” sehingga

Hal 25 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ikut mengejar dagang bakso tersebut. Sebelumnya ide/niat tersebut tidak direncanakan/tidak disampaikan pada kami karena FRISKA dan LOCONG sebelumnya hanya menyampaikan/mengajak kami untuk jalan-jalan sehingga kami mengikuti mereka.

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di jalan umum/jalan raya di daerah Kuta Selatan. Pada saat itu jalan tersebut tidak ada lagi orang yang melintas selain kami dan pada saat kejadian, jalan tersebut tidak ada penerangan jalan hanya penerangan dari sepeda motor kami.
- Bahwa anak melihat CATUR membuang tas pinggang dimana pemilik dari tas pinggang tersebut adalah dagang bakso/korban karena pada saat diperjalanan kabur, CATUR sempat berteriak "INI TASNYA" sambil mengangkat tas pinggang tersebut dan setahu anak isi dari tas pinggang tersebut hanya uang saja.
- Bahwa LOCONG sempat menodongkan belati ke arah korban. Setahu anak pemilik dari belati tersebut adalah orang tua (bapak) FRISKA yang mana pada saat itu dibawa oleh FRISKA.
- Bahwa yang mengajak dan membagi uang hasil pencurian tersebut adalah CATUR dimana setelah melakukan pencurian tersebut kami langsung pergi mengarah ke Denpasar dan setibanya di Pemogan Denpasar kami berhenti di samping kuburan Pemogan dan membagi uang yang didapat. Dimana anak, MING AYU, SIFA, dan NADA mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan CATUR, HALIM, HAKIM mendapat bagian masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang Rp 50.000,- yang anak terima, anak gunakan untuk membeli makanan dan sisanya Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) diamankan oleh pihak kepolisian.

5. Anak **NIFTAHUL SYIFA**, , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak mengetahui tentang Tindak pidana Pencurian sebagaimana yang dilaporkan oleh ISMAIL karena anak berada pada waktu dan tempat dimana ISMAIL mengalami peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa ISMAIL mengalami peristiwa pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. Darmawangsa, perbatasan Desa Kutuh dengan Desa Ungasan, Kec. Kuta selatan, Kab. Badung.
- Bahwa yang anak lakukan adalah anak diam di sepeda motor bersama YULIA ANGGRAINI als. LIA, NIFTAHUL SIPA NADA dan

Hal 26 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRISKA , sedangkan I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 3 dan AH mendekati ISMAIL.

- Bahwa anak tidak melihat apa yang dilakukan oleh FAJAR NUR HALIM dan I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG karena waktu itu anak sedang duduk sambil nunduk diatas sepeda motor sedangkan ketika TERDAKWA ANAK 2 menarik tas pinggang yang dipakai oleh ISMAIL anak amelihatnya dan anak juga amelihat ketika AH sedang membuka panci bakso.
- Bahwa tidak ada yang anak lakukan ketika FAJAR NUR HALIM dan I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG mendekati ISMAIL dan TERDAKWA ANAK 2 menarik tas pinggang yang dipakai oleh ISMAIL dan AH membuka panci bakso, anak hanya diam saja, karena yang melakukan perbuatan tersebut adalah komplotan anak dan apapun hasil yang didapat dari pencurian tersebut anak juga akan diberikan hasilnya dan terbukti anak telah diberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh TERDAKWA ANAK 2.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 , sekitar pukul 22.00 wita , anak bersama teman yang bernama PUTRI ke Cirkle K , Jl. Tukad Pakerisan Denpasar , sampai di Cirkle K Jl. Tukad Pekerisan anak langsung duduk-duduk dan tidak berapa lama datang I PUTU PURNAMA PIUTRA als. LOCONG , FRISKA , TERDAKWA ANAK 2 , TERDAKWA ANAK 3 dan AH , YULIA ANGGRAINI als. LIA , KARD als.MING AYU dan NADA , setelah itu anak melihat PFRISKA mendekati PUTRI lalu terjadi jambat-jambakan rambut antara FRISKA dan PUTRI , setelah itu anak ,melihat PUTRI lari masuk ke Gang lanagsung di kejar oleh FRISKA , setelah itu anak melihat antara FRISKA dan PUTRI saling meminta maaf , setelah itu anak diajak jalan-jalan oleh FRISKA , selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016, sekitar pukul 01,00 wita anak , I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG , FRISKA , TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 3 , AH , YULIA ANGGRAINI als. LIA , KARD als.MING AYU dan NADA berangkat jalan-jalan dengan tujuan daerah Jimbaran, dimana I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG membonceng FRISKA dengan sepeda motor Beat warna hitam DK 7225 QG milik FRISKA , sedangkan TERDAKWA ANAK 2 membonceng AH dan KARD als.MING AYU dengan memepergunakan sepeda motor Beat warna biru putih DK 3339 DR

Hal 27 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik AH , anak membonceng TERDAKWA ANAK 3 dan YULIA ANGGRAINI als. LIA dengan memepergunakan sepeda motor Homnda Scoopy DK 2996 CO milik TERDAKWA ANAK 3 sedangkan NADA mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih sendirian , sekitar pukul 02.00 wita , ketika melewati Jl. Darmawangsa perbatasan Desa Kutuh dan Desa Ungasan anak melihat FRISKA melihat ada seorang dagang bakso mengendarai sepeda motor datang dari arah barat , kemudian FRISKA menyuruh semuanya untuk balik dan mengejar dagang bakso tadi , dimana saat itu anak , I PUTU PURNAMA PUTRA , TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 3 , AH , YULIA ANGGRAINI als. LIA , KARD als.MING AYU dan NADA ikut balik mengejar dagang bakso itu , pada saat anak melihat I PUTU PURNAMA PUTRA als., LOCONG sudah dapat memepet dagang bakso tadi selanjutnya FRISKA menyuruh dagang bakso berhenti dipinggir jalan, setelah itu anak melihat I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG turun dari sepeda motor mendekati dagang bakso tadi yang masih duduk diatas sepeda motornya , kemudian TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 3 , AH juga ikut mendekati dagang bakso tadi sedangkan anak , YULIA ANGGRAINI als. LIA , KARD als.MING AYU , NADA dan FRISKA semuanya diam di motor , tidak berapa lama anak melihat FAJAR NUR HALIM memegang stang sepeda motornya ISMAIL , I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG menempelkan pisau di bawah leher kirinya ISMAIL dan TERDAKWA ANAK 2 menarik tas pinggang yang dipakai oleh ISMAIL dan AH membuka panci bakso, setelah itu anak mendengar TERDAKWA ANAK 2 menyuruh semua melarikan diri dan pada saat itu anak dan rombongan lari kearah barat karena tidak tahu jalan selanjutnya kami tersesat , dan balik lagi kejalan yang tadi dan ternyata dagang bakso melihat rombongan kami lalu kami dikejar dan pada saat itu yang paling depan adalah I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG dan FRISKA anak yang ada dibelakangnya melihat I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG dan FRISKA sepeda motornya menabrak tumpukan pasir yang ada di ajalan, sehingga I PUTU PURNAMA PUTRA als. LOCONG dan FRISKA jatuh, sedangkan anak bersama TERDAKWA ANAK 3 dan YULIA ANGGRAINI als. LIA langsung kabur ke Denpasar, setelah sampai di daerah Pemogan Denpasar TERDAKWA ANAK 2 membagi-bagikan uang yang diambil dari tas milik dagang bakso

Hal 28 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambilnya, anak diberikan uang sebesar Rp. 50.000.(lima puluh ribu rupiah) setelah dibagikan anak bersama TERDAKWA ANAK 3 dan YULIA ANGGRAINI als. LIA, KARD als.MING AYU, AH dan TERDAKWA ANAK 2 ke Gedung yang ada di Jalan Badak, setelah itu anak bersama CATUR JULI SETIAWAN membeli nasi di Pasar Kreneng, sedangkan TERDAKWA ANAK 3 dan YULIA ANGGRAINI als. LIA, KARD als.MING AYU, AH diam di Gedung yang ada di Jalan badak, setelah membeli nasi selanjutnya setelah selesai makan nasi anak bersama-sama TERDAKWA ANAK 3 dan YULIA ANGGRAINI als. LIA, KARD als.MING AYU, AH dan TERDAKWA ANAK 2 pergi ke rumah kosnya YULIA ANGGRAINI als. LIA di Jalan A. Yani Denpasar untuk istirahat /tidur, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 14.00 wita ada petrugas kepolisian yang datang ke rumahnya YULIA ANGGRAINI ala. LIA selanjutnya anak bersama-sama TERDAKWA ANAK 3 dan YULIA ANGGRAINI als. LIA, KARD als.MING AYU, AH dan TERDAKWA ANAK 2 diajak ke Kantor Polsek Kuta Selatan.

- Bahwa anak tidak mengetahui secara pasti isi tas milik dagang bakso yang diambil oleh TERDAKWA ANAK 2, karena setelah anak dan FRISKA jatuh menabrak pasir anak tidak bertemu dengan TERDAKWA ANAK 2 yang memegang tas milik dagang bakso tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 wita, anak pergi ke Circle K di Jl. Tukad Pakerisan Denpasar. Selanjutnya sekira pukul 01.00 wita, FRISKA mengajak anak untuk ikut pergi jalan – jalan hingga ke Jimbaran, Kuta Selatan.
- Bahwa saat kejadian, anak hanya diam diatas sepeda motor yang tepat berada di kanan belakang sepeda motor korban, FRISKA menyetop motor korban dengan melambaikan tangan kirinya sambil mengatakan ‘STOP...STOP’, LOCONG sedang
- membuka sebuah pisau (ukuran lebih panjang dari pisau dapur) dari sarungnya selanjutnya menodongkan pisau tersebut ke arah leher kiri korban namun tidak kena kulit, HALIM memegang stang motor korban dan CATUR merampas tas pinggang korban,HAKIM membuka panci bakso, sedangkan MING AYU, LIA, dan NADHA diam diatas sepeda motor.
- Bahwa saat kejadian, korban menggunakan sepeda motor manual beserta rombongan baksonya namun anak tidak lihat jelas warna dan

Hal 29 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenisnya. Saat itu, LOCONG membonceng FRISKA menggunakan sepeda motor beat warna hitam DK 7225 QG milik FRISKA; MING AYU, CATUR, dan HAKIM menggunakan sepeda motor honda

- beat warna biru putih DK 3339 DR milik HAKIM; anak , LIA, dan FAJAR menggunakan sepeda motor Scoopy DK 2996 CO milik FAJAR, sedangkan NADHA menggunakan sepeda motor jupiter warna putih DK 7508 DX milik NADHA.
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan pencurian adalah FRISKA, karena FRISKA yang menyuruh anak berbalik arah mengejar korban. Ide tersebut muncul saat FRISKA melihat tukang bakso tersebut.
- Bahwa anak duduk diatas sepeda motor, tepat di belakang kanan korban, LOCONG berdiri di depan motor korban, FRISKA duduk diatas motor di depan motor korban, CATUR berdiri di sebelah ALIM/FAJAR disebelah kiri korban, HAKIM berdiri dibelakang motor korban, ALIM/FAJAR berdiri di sebelah kanan depan korban (sebelah LOCONG), NADHA di samping tukang bakso sementara MING AYU dan LIA anak tidak ingat dimana posisi sepeda motor tempat mereka duduk.
- Bahwa tempat kejadian pencurian tersebut adalah di pinggir jalan umum, di jalan menurun. Kondisi lingkungan disekitar tempat kejadian adalah semak – semak dan penerangannya gelap karena masih malam hari.
- Bahwa sebelum diambil, tas milik korban tersebut ada di pinggang korban. Anak tidak mengetahui apa isi tas tersebut.
- Bahwa pisau yang digunakan bukan jenis pisau dapur, bentuknya lebih panjang dan lebih lebar dan anak lupa warna gagang pisau dan sarung pisau tersebut. Pisau tersebut adalah milik FRISKA dimana awalnya pisau itu dipegang oleh FRISKA kemudian diambil oleh LOCONG. Saat kejadian, anak sudah melihat LOCONG memegang pisau di leher sebelah kiri korban.
- Bahwa setelah kejadian, kami semua kabur meninggalkan tempat kejadian. Kami sempat tersesat sampai akhirnya LOCONG dan FRISKA jatuh dari sepeda motornya sementara anak dan teman – teman yang lain pergi menuju arah Denpasar. Tepatnya di sebelah kuburan Pemogan, kami berhenti dan CATUR membagikan uang dimana anak mendapatkan uang Rp 50.000,- , MING AYU, LIA, NADHA dapat Rp 50.000,-, sementara CATUR , HAKIM, dan FAJAR

Hal 30 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp 100.000,- sedangkan LOCONG dan FRISKA belum menerima uang dan sisa Rp 50.000,-. Kemudian anak dan CATUR ke kreneng membeli nasi bungkus dan rokok (sisa uang Rp 50.000,-) sementara yang lainnya menuju ke gedung kosong di daerah Jl. Badak Agung Denpasar. Setelah membeli nasi, anak dan CATUR menuju ke gedung kosong di daerah Jl. Badak Agung Denpasar.

- Bahwa anak belum ada menggunakan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) tersebut hingga anak diamankan oleh petugas kepolisian.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Para anak membenarkan

6. Anak KGNE Als. NADHA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. Darmawangsa , perbatasan Desa Kutuh dan Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang mana anak juga berada di tempat kejadian pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 24.00 wita, saat anak selesai menonton calon arang, anak mampir di Circle K Jl. Tukad Pakerisan Denpasar yang mana saat itu anak bersama tiga orang teman anak yang lain diantaranya bernama EDOK, laki – laki, umur 18 tahun, Alamat Jl. Nangka Denpasar, PUTRI, perempuan, umur 16 tahun, Hindu, alamat Jl. Hayam Wuruk Denpasar, DYEN, perempuan, umur 16 tahun, alamat Jl. Hayam Wuruk Denpasar. Setelah beberapa saat kami nongkrong di Circle K, tiba – tiba datang rombongan teman anak yang lain yang diantaranya bernama LOCONG, FAJAR Als HALIM, HAKIM, FRISKA, LIA, MING AYU, SIPA. Saat kami masih nongkrong di Circle K tersebut, FRISKA kemudian mengajak kami untuk mencari GENDOK (Anak tidak tahu artinya). Saat itu anak sempat menolak ajakan FRISKA karena anak ingin pulang, namun karena anak di paksa FRISKA, akhirnya anak mengikuti ajakan FRISKA. Selanjutnya kami pergi bersembilan menggunakan empat sepeda motor hingga menuju ke Kuta Selatan.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 24.00 wita, anak pergi ke minimarket CK yang berada di Jl. Tukad pakerisan Denpasar yang mana sesampainya di CK tersebut, anak bertemu dengan beberapa orang teman anak yang masing –

Hal 31 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama 1 PUTU PURNAMA PUTRA als.LOCONG, TERDAKWA ANAK 2 Als CATUR, TERDAKWA ANAK 3 als ALIM, FRISKA. AH Als HAKIM, YULIA ANGGRAINI als. LIA, dan NIFTAHUL SIPA Als SIPA. Saat di CK tersebut, anak kemudian diajak untuk pergi bersama – sama ke Jimbaran yang mana saat itu anak berboncengan dengan SIPA. Saat perjalanan kami ke Jimbaran tersebut (saat akan memasuki jimbaran), ban motor anak tiba – tiba bocor hingga kemudian anak mengendarai motor anak sendiri sedangkan SIPA berboncengan dengan ALIM dan LIA (berbonceng tiga). Sesampainya di Jl. Darmawangsa, tiba – tiba kami berpapasan dengan tukang bakso dengan mengendarai sepeda motor yang mana saat itu HAKIM dan LOCONG meminta kami semua untuk balik arah mengejar tukang bakso tersebut sambil berkata (BALIK – BALIK ADA DAGANG). Setelah anak dan teman - teman lainnya berbalik arah LOCONG yang berboncengan dengan FRISKA menghentikan laju sepeda motor tukang bakso dan memintanya untuk berhenti. Selanjutnya LOCONG tiba – tiba turun dari motor dan menodong tukang bakso tersebut dengan menggunakan pisau sambil meminta uang. Saat itu tukang bakso tersebut memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun ditolak oleh LOCONG hingga kemudian HAKIM dan CATUR menarik tas pinggang yang dibawa oleh tukang bakso tersebut. Setelah mendapatkan tas pinggang berisi uang yang dibawa tukang bakso tersebut, kami kemudian pergi meninggalkan lokasi dengan mengebut. Saat kami mengebut tersebut, anak melihat LOCONG yang berboncengan dengan FRISKA terjatuh dari motor dan anak meninggalkan LOCONG dan FRISKA. Selanjutnya kami menuju ke Jl. Raya Pemogan dan sesampainya di minimarket NE DUKUH, HALIM membagikan uang hasil rampasan tersebut kepada anak dan teman – teman anak . Setelah menerima uang dari HAKIM, kami semua kemudian bubar dan masing – masing pulang kerumah.

- Bahwa saat di tempat kejadian tersebut ada sembilan orang yang mana diantaranya Anak berdiam diri di atas sepeda motor milik anak sendiri (Yamaha Jupiter Z warna putih – orange) yang mana posisi anak sekitar 10 (sepuluh) meter dari korban (dagang bakso) dan saat itu anak tidak berbuat apa – apa, MING AYU yang sebelumnya berboncengan bertiga dengan HAKIM, dan CATUR hanya berdiam diri di atas sepeda motor (menggunakan sepeda motor Honda Beat

Hal 32 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih – biru), LIA saat itu berdiam diri di atas motor (Honda Scoopy biru – putih milik HALIM) bersama SIPA, HAKIM berdiam diri diatas motor bersama MING AYU, CATUR merampas tas pinggang (yang dikalungin oleh dagang bakso) milik dagang bakso, HALIM saat itu mematikan sepeda motor milik dagang bakso dan menghalangi jalan tukang bakso tersebut, LOCONG menghentikan laju kendaraan tukang bakso serta menodongkan senjata tajam kepada korban (tukang bakso), sedangkan FRISKA menghentikan laju kendaraan tukang bakso serta sempat membuka tutup panci bakso dan melihat situasi jalan.

- Bahwa korban dagang bakso tersebut menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam – biru, namun anak lupa nomor polisinya, LOCONG yang berboncengan dengan FRISKA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik FRISKA, CATUR yang saat itu berboncengan tiga dengan HAKIM dan MING AYU menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik HAKIM, HALIM yang berboncengan tiga dengan SIPA dan LIA menggunakan Honda Scoopy warna putih – biru. Sedangkan anak menggunakan sepeda motor milik anak sendiri yaitu Yamaha Jupiter Z warna putih – orange dan tidak berboncengan dengan siapapun karena motor anak bocor saat akan memasuki wilayah Jimbaran.
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan pencurian adalah FRISKA dan LOCONG, karena saat rombongan kami berpapasan dengan korban, LOCONG meminta kami untuk balik dengan mengatakan ada dagang.
- Bahwa saat kejadian, anak duduk diatas sepeda motor, tepat di belakang korban dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, LOCONG berdiri tepat di depan (agak ke kiri) motor korban sambil mengacungkan pisau ke arah korban, FRISKA di belakang korban sambil membuka tutup panci sambil meliat situasi, ALIM/FAJAR disebelah kanan korban sambil mematikan motor korban dan menghalangi jalan korban, CATUR terakhir menghampiri dagang bakso dari depan motornya dan langsung merampas tas pinggang milik tukang bakso, sedangkan MING AYU, LIA, SIPA dan HAKIM hanya duduk di atas motor.
- Bahwa saat itu LOCONG dan FRISKA menghentikan motor tukang bakso, LOCONG menodongkan pisau ke leher tukang bakso dan meminta uang kepada tukang bakso, FAJAR Als HALIM menghalangi

Hal 33 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang bakso saat akan melarikan diri, CATUR mengambil tas yang berisi uang milik tukang bakso. Sedangkan anak , HAKIM, LIA, PUTRI dan SIPA hanya berdiam diri di atas motor.

- Bahwa LOCONG menggunakan belati dengan panjang sekitar tiga puluh centimeter dengan gagang warna hitam. Saat itu LOCONG mendapatkan senjata tajam / belati tersebut dari FRISKA yang mana sebelumnya FRISKA mengambil belati tersebut dari dalam jok motor FRISKA lalu diberikan kepada LOCONG saat kami akan masuk ke Jl. Darmawangsa.
- Bahwa anak LOCONG menodongkan belati kepada korban adalah untuk meminta uang kepada korban dagang bakso.
- Bahwa anak tidak tahu dimanakah saat ini pisau tersebut, karena saat itu setelah CATUR mendapatkan tas pinggang milik korban, kami semua langsung kabur melarikan diri. Terakhir LOCONG yang menguasai belati tersebut.
- Bahwa setahu anak , tas pinggang milik tukang bakso tersebut berisi uang yang mana anak mengetahuinya saat CATUR membongkar dan mengeluarkan isi tas pinggang berisi uang. Selanjutnya setelah mengeluarkan dan mengambil semua isi uang yang ada di dalam tas pinggang tersebut, CATUR membuang tas pinggang tersebut saat di tikungan saat akan keluar dari Darmawangsa
- Bahwa korban tidak ada mengalami luka karena saat kejadian, LOCONG, CATUR, HALIM maupun FRISKA hanya menggunakan ancaman kekerasan kepada korban.
- Bahwa saat itu kami langsung berinisiatif untuk pulang dan mencari jalan aman yang kemudian kami melewati Jalan By Pass hingga kemudian ke Jl. Raya Pemogan Denpasar dan setelah di depan minimarket NE-DUKUH, HALIM dan CATUR membagi uang hasil rampasan dari dagang tukang bakso.
- Bahwa kami semua (tujuh orang) mendapatkan hasil rampasan dari korban tukang bakso kecuali LOCONG dan FRISKA yang tidak mendapatkan hasil rampasan karena mereka berdua terjatuh saat di depan mini market MM. Saat itu anak mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah yang di berikan oleh HALIM yang mana dalam pembagian tersebut kami semuanya tidak sepenuhnya mendapatkan uang yang sama (ada yang mendapatkan Rp.50.000,- dan ada juga yang mendapatkan Rp.100.000,-).
- Bahwa seingat anak , LOCONG saat itu menggunakan sepeda motor

Hal 34 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam milik FRISKA, tukang bakso (korban) menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam – biru, namun anak lupa nomor polisi kendaraan milik korban.

- Bahwa uang tersebut anak gunakan untuk tambahan uang membeli ban dalam dan ban luar motor anak (Yamaha Jupiter DK 7508 DX) yang mana saat itu anak menghabiskan biaya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bengkel pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar siang hari.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua para anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa orang tua para anak akan berusaha membina dan mendidik anaknya agar kelak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah orange dengan nomor polisi DK2414 QN beserta kunci kontak
- Uang sebesar Ro 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu buah celana panjang jeans biru)
- 1 (satu buah kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam putih.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan dunia malam.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru putih dengan nopol DK 2996 CO beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nopol DK 7225 QG beserta kunci kontak

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para anak dan para saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa para anak telah didakwa dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Hal 35 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “mengambil barang sesuatu”
3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”
5. Unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri “
6. Unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama I Putu Purnama Putra als. Locong , TERDAKWA ANAK 2 Als. Catur, Fajar Nur Halim , TERDAKWA ANAK 4 dan didalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah I Putu Purnama Putra als. Locong , TERDAKWA ANAK 2 Als. Catur, Fajar Nur Halim , TERDAKWA ANAK 4 sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad..2.Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu memindahkan suatu barang yang menjadi di bawah kekuasaannya, bahwa berdasarkan fakta persidangan :

Berawal ketika saksi ISMAIL sedang berjalan berjalan bakso dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika saksi ISMAIL melewati jalan darmawangsa, saksi ISMAIL dipepet oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 yang saat itu sedang berboncengan bersama mengendarai sepeda motor Honda Beat Hitam DK 7225 QG, yang juga diikuti oleh rekan-rekan terdakwa lainnya yakni Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 yang berboncengan dengan saksi AH juga saksi KARD menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih DK 3339 DR, saksi NIFTAHUL SYIFA membonceng Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 dan saksi YULIA ANGGRAINI dengan menggunakan sepeda motor honda Scopy DK 2996 CO, dan saksi KGNE mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Putih seorang diri.

Hal 36 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 memepet dagang bakso yaitu saksi an. ISMAIL, kemudian Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 menyuruh saksi ISMAIL untuk berhenti dipinggir jalan, lalu saksi ISMAIL berhenti dan masih berada di atas sepeda motornya, setelah Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3, dan saksi AH, mendekati saksi ISMAIL selanjutnya Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 berkata kepada saksi ISMAIL "Om minta uang mau beli besin"sambil memegang stang sepeda motor dagang bakso, lalu saksi ISMAIL menjawab dengan bahasa "lima puluh ribu saja ya dik" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 "apa lima puluh ribu beli minum aja kurang" sambil menempelkan pisau di bawah leher kiri dagang bakso, kemudian Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 mengambil tas pinggang milik saksi ISMAIL yang saat itu sedang di todong dengan pisau oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan saksi ISMAIL sudah berusaha untuk menarik tas tersebut namun tidak berhasil, setelah tas pinggang milik saksi ISMAIL yang berisi uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Cross, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 2414 QN, 1 (satu) lembar SIM C an ISMAIL, 1 (Satu) lembar KTP an. ISMAIL dan Kunci Cadangan Sepeda Motor Jupiter MX berhasil diambil oleh para Terdakwa, selanjutnya mereka para Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi ISMAIL dengan kendaraan mereka masing-masing kearah NIRMALA.

Menimbang bahwa oleh karena saksi ISMAIL berusaha mengejar dengan sepeda motronya namun tidak berhasil karena berat membawa rombongan bakso, kemudian saksi ISMAIL berhenti dan meminta tolong kepada temannya an. WAYAN untuk mengejar para Terdakwa. Setelah itu saksi ISMAIL bersama WAYAN ikut mengejar pelaku namun tidak berhasil menemukan para terdakwa dan teman-temanya, kemudian saksi ISMAIL dan WAYAN melaporkan kejadian yang dialaminya di POS POLISI, kemudian ketika saksi ISMAIL bersama WAYAN selesai melapor dari POLISI saksi ISMAIL kemudian melihat salah satu pelaku yakni Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4, dan kedua Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ISMAIL dan dibawa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para anak TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 terjatuh dan tertangkap, ditempat berbeda yakni di Jalan Pemogan samping kuburan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 kemudian membagi-bagiakan uang yang berhasil diambil dari saksi ISMAIL masing-masing mendapat, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi AH mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi KARD mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi NS mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi YA mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Hal 37 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi KGNE mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban saksi ISMAIL menderita kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian menurut Hakim unsur “mengambil barang sesuatu” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari ISMAIL.

Menimbang , bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak orang lain (Noyon), dan tanpa kewenangan atau tanpa hak (Hoge Raad). -

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan: berawal ketika saksi ISMAIL sedang berjalan berjualan bakso dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika saksi ISMAIL melewati jalan darmawangsa, saksi ISMAIL dipepet oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 yang saat itu sedang berboncengan bersama mengendarai sepeda motor Honda Beat Hitam DK 7225 QG, yang juga diikuti oleh rekan-rekan terdakwa lainnya yakni Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 yang berboncengan dengan saksi AH juga saksi KARD menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih DK 3339 DR, saksi NIFTAHUL SYIFA membonceng Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 dan saksi YULIA ANGGRAINI dengan menggunakan sepeda motor honda Scopy DK 2996 CO, dan saksi KGNE mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Putih seorang diri.

Ketika Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 memepet dagang bakso yaitu saksi an. ISMAIL, kemudian Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 menyuruh saksi ISMAIL untuk berhenti dipinggir jalan, lalu saksi ISMAIL berhenti dan masih berada di atas sepeda motornya, setelah Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3, dan saksi AH, mendekati saksi ISMAIL selanjutnya Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 berkata kepada saksi ISMAIL “Om minta uang mau beli besin” sambil memegang stang sepeda motor dagang bakso, lalu saksi ISMAIL menjawab dengan bahasa “lima puluh ribu saja ya

Hal 38 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dik" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 "apa lima puluh ribu beli minum aja kurang" sambil menempelkan pisau di bawah leher kiri dagang bakso, kemudian Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 mengambil tas pinggang milik saksi ISMAIL yang saat itu sedang di todong dengan pisau oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan saksi ISMAIL sudah berusaha untuk menarik tas tersebut namun tidak berhasil, setelah tas pinggang milik saksi ISMAIL yang berisi uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Cross, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 2414 QN, 1 (satu) lembar SIM C an ISMAIL, 1 (Satu) lembar KTP an. ISMAIL dan Kunci Cadangan Sepeda Motor Jupiter MX berhasil diambil oleh para Terdakwa, selanjutnya mereka para Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi ISMAIL dengan kendaraan mereka masing-masing kearah NIRMALA.

Selanjutnya saksi ISMAIL berusaha mengejar dengan sepeda motronya namun tidak berhasil karena berat membawa rombongan bakso, kemudian saksi ISMAIL berhenti dan meminta tolong kepada temannya an. WAYAN untuk mengejar para Terdakwa. Setelah itu saksi ISMAIL bersama WAYAN ikut mengejar pelaku namun tidak berhasil menemukan para terdakwa dan teman-temanya, kemudian saksi ISMAIL dan WAYAN melaporkan kejadian yang dialaminya di POS POLISI, kemudian ketika saksi ISMAIL bersama WAYAN selesai melapor dari POLISI saksi ISMAIL kemudian melihat salah satu pelaku yakni Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4, dan kedua Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ISMAIL dan dibawa ke kantor polisi.

Bahwa ketika Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 terjatuh dan tertangkap, ditempat berbeda yakni di Jalan Pemogan samping kuburan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 kemudian membagi-bagikan uang yang berhasil diambil dari saksi ISMAIL masing-masing mendapat, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi AH mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi KARD mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi NS mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi YA mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi KGNE mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para anak korban saksi ISMAIL menderita kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menmbang bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 39 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad .5 Unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri “

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui para anak dalam melancarkan aksinya, :

Ketika anak TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 memepet dagang bakso yaitu saksi an. ISMAIL, kemudian Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 menyuruh saksi ISMAIL untuk berhenti dipinggir jalan, lalu saksi ISMAIL berhenti dan masih berada di atas sepeda motornya, setelah Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3, dan saksi AH, mendekati saksi ISMAIL selanjutnya Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 berkata kepada saksi ISMAIL “**Om minta uang mau beli besin**”sambil memegang stang sepeda motor dagang bakso, lalu saksi ISMAIL menjawab dengan bahasa “**lima puluh ribu saja ya dik**” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 “**apa lima puluh ribu beli minum aja kurang**” sambil menempelkan pisau di bawah leher kiri dagang bakso, kemudian Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 mengambil tas pinggang milik saksi ISMAIL yang saat itu sedang di todong dengan pisau oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan saksi ISMAIL sudah berusaha untuk menarik tas tersebut namun tidak berhasil, setelah tas pinggang milik saksi ISMAIL yang berisi uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Cross, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 2414 QN, 1 (satu) lembar SIM C an ISMAIL, 1 (Satu) lembar KTP an. ISMAIL dan Kunci Cadangan Sepeda Motor Jupiter MX berhasil diambil oleh para Terdakwa, selanjutnya mereka para Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi ISMAIL dengan kendaraan mereka masing-masing kearah NIRMALA.

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari ISMAIL.

Hal 40 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad 6. **“perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa para anak melakukan perbuatannya secara bersama-sama yakni, Berawal ketika saksi ISMAIL sedang berjalan berjualan bakso dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika saksi ISMAIL melewati jalan darmawangsa, saksi ISMAIL dipepet oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 yang saat itu sedang berboncengan bersama mengendarai sepeda motor Honda Beat Hitam DK 7225 QG, yang juga diikuti oleh rekan-rekan terdakwa lainnya yakni Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 yang berboncengan dengan saksi AH juga saksi KARD menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih DK 3339 DR, saksi NIFTAHUL SYIFA membonceng Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 dan saksi YULIA ANGGRAINI dengan menggunakan sepeda motor honda Scopy DK 2996 CO, dan saksi KGNE mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Putih seorang diri.

Ketika Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 memepet dagang bakso yaitu saksi an. ISMAIL, kemudian Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 menyuruh saksi ISMAIL untuk berhenti dipinggir jalan, lalu saksi ISMAIL berhenti dan masih berada di atas sepeda motornya, setelah Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3, dan saksi AH, mendekati saksi ISMAIL selanjutnya Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 berkata kepada saksi ISMAIL **“Om minta uang mau beli besin”** sambil memegang stang sepeda motor dagang bakso, lalu saksi ISMAIL menjawab dengan bahasa **“lima puluh ribu saja ya dik”** yang kemudian dijawab oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 **“apa lima puluh ribu beli minum aja kurang”** sambil menempelkan pisau di bawah leher kiri dagang bakso, kemudian Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 mengambil tas pinggang milik saksi ISMAIL yang saat itu sedang di todong dengan pisau oleh Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan saksi ISMAIL sudah berusaha untuk menarik tas tersebut namun tidak berhasil, setelah tas pinggang milik saksi ISMAIL yang berisi uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Cross, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 2414 QN, 1 (satu) lembar SIM C an ISMAIL, 1 (Satu) lembar KTP an. ISMAIL dan Kunci Cadangan Sepeda Motor Jupiter MX berhasil diambil oleh para Terdakwa, selanjutnya mereka para Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan saksi ISMAIL dengan kendaraan mereka masing-masing kearah NIRMALA.

Selanjutnya saksi ISMAIL berusaha mengejar dengan sepeda motronya namun tidak berhasil karena berat membawa rombongan bakso, kemudian saksi ISMAIL berhenti dan meminta tolong kepada temannya an. WAYAN untuk mengejar para

Hal 41 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah itu saksi ISMAIL bersama WAYAN ikut mengejar pelaku namun tidak berhasil menemukan para terdakwa dan teman-temannya, kemudian saksi ISMAIL dan WAYAN melaporkan kejadian yang dialaminya di POS POLISI, kemudian ketika saksi ISMAIL bersama WAYAN selesai melapor dari POLISI saksi ISMAIL kemudian melihat salah satu pelaku yakni Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4, dan kedua Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ISMAIL dan dibawa ke kantor polisi.

Selanjutnya ketika Terdakwa TERDAKWA ANAK 1 dan Terdakwa IV TERDAKWA ANAK 4 terjatuh dan tertangkap, ditempat berbeda yakni di Jalan Pemogan samping kuburan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 kemudian membagi-bagikan uang yang berhasil diambil dari saksi ISMAIL masing-masing mendapat, Terdakwa III TERDAKWA ANAK 3 mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi AH mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi KARD mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi NS mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi YA mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi KGNE mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Oleh karena semua unsur delik yang didakwakan telah terbukti, maka terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dan oleh karena itu terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Selanjutnya menurut Hakim dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa apa yang dakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umm telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka kepada para anak harus di hukum sesuai dengan perbuatannya.

Sebelum kami sampai kepada putusan pidana atas diri Para anak , perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan putusan pidana, yaitu:

A. FAKTOR YANG MEMPERBERA

Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

B. FAKTOR MEMPERINGANAN.

1. Para Anak bersikap sopan di persidangan.
2. Para Anak mengakui perbuatannya.
3. Para anak menyesali perbuatannya, dan telah berdamai dengan korban

Hal 42 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta Hasil Penelitian Petugas Kemasyarakatan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak 1. TERDAKWA ANAK 1, Anak II .TERDAKWA ANAK 2, Anak III .TERDAKWA ANAK 3, Anak IV TERDAKWA ANAK 4 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena para anak tersebut dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan / pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama : 10 (sepuluh) bulan
4. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah orange dengan nomor polisi DK2414 QN beserta kunci kontak
 - Uang sebesar Ro 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)
 - Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
(dikembalikan kepada Ismail)
 - 1 (satu buah celana panjang jeans biru)
 - 1 (satu buah kemeja lengan pendek motif kotak-kotak warna hitam putih.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah bertuliskan dunia malam.
(dirampas dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna biru putih dengan nopol DK 2996 CO beserta kunci kontak.
(dikembalikan kepada TERDAKWA ANAK 3)
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nopol DK 7225 QG beserta kunci kontak
(dikembalikan kepada TERDAKWA ANAK 4 als. Meng)
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek motif bergaris warna biru hijau putih abu – abu bertuliskan “ Ripcurl”
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan nomor No.pol.DK 3339 DR beserta kunci kontak ;

Hal 43 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis ungu warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru ;
Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah baju rajutan warna merah muda ;
Uang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha warna putih no.pol. DK 7508 DX beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna putih ;
- 1 (satu) buah kain warna putih pinggiran motif kotak – kotak hitam ;
- 1 (satu) buah selendang motif batik ;
- (dipergunakan dalam perkara lain)

5. Menghukum Para Anak membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 03 Agustus 2017, oleh I Wayan Kawisada, SH, M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh I Made Catra,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharja, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa, dengan didampingi oleh **GIOVANNI MELIANUS.T, SH** Penasehat Hukumnya, **orang tua para anak** , I **GUSTI AGUNG PUSPAWATI** dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Made Catra, SH

I Wayan Kawisada,SH.MHum

Hal 44 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN ;

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 28 /Pid.Sus Anak /2017/PN.Dps tanggal 3 Agustus 2017 Penuntut Umum dan Para Anak menyatakan menerima terhadap Putusan dimaksud ;

Panitera Pengganti,

I Made Catra, SH.

Hal 45 dari 53 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus- Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)